109年司法官律師考試 - 憲法（2301）

> 109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理憲法部分（第1-20題）

第1題（原第1題）

依司法院大法官解釋，社會秩序維護法就意圖得利與人姦、宿者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰之規定違憲。有關其所持違憲理由，下列敘述何者正確？

(A) 違反契約自由
(B) 違反平等原則
(C) 違反性自主自由
(D) 違反婚姻自由

答案：(B)

第2題（原第2題）

有關憲法基本國策，下列敘述何者正確？

(A) 基本國策之規定屬於憲法修改之界限
(B) 基本國策皆為政治宣言，對國家機關並無實質拘束力
(C) 基本國策中之國家目標條款，具有引導國家政策之功能
(D) 基本國策係屬憲法不可或缺之內容

答案：(C)

第3題（原第3題）

有關都市更新之性質及其正當行政程序，依相關司法院大法官解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 都市更新本質上係屬國家或地方自治團體之公共事務
(B) 國家或地方自治團體引入民間活力辦理都市更新，仍應為必要之監督
(C) 由都市更新申請人或實施者舉辦公聽會，尚不足以保障利害關係人適時向主管機關陳述意見之權利
(D) 都市更新事業概要之核准與都市更新事業計畫之核定，無須事前舉行公開之聽證程序

答案：(D)

第4題（原第4題）

依司法院大法官解釋，下列敘述何者正確？

(A) 藥事法規定藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前申請主管機關核准，當然有違憲法保障財產權意旨
(B) 藥物廣告屬言論自由，與財產權無涉
(C) 化粧品衛生管理條例規定，廠商登載或宣播化粧品廣告時，應於事前申請主管機關核准，有違憲法保障言論自由之意旨
(D) 化粧品廣告屬財產權保障之範疇，不受憲法言論自由保障

答案：(C)

第5題（原第5題）

依司法院大法官解釋，下列何者非屬大學自治之限制？

(A) 法律規定大學教師升等資格之評審程序
(B) 教育部邀請大學法律院系討論增設選修課程之需要
(C) 法律規定大學設置學生護理課程之相關組織事項
(D) 主管機關依法核定國立警察大學擬訂之招生簡章

答案：(B)

第6題（原第6題）

依憲法及相關司法院大法官解釋，有關勞工之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 勞工保險之效力及保險事故之種類，均攸關勞工權益，屬於國會保留事項
(B) 勞工依法參加勞工保險及因此所生之公法上請求權，應受憲法保障
(C) 勞工請領退休金之權利，屬於私法上債權，亦受憲法財產權所保障

(D) 國家基於憲法基本國策之規定，得以立法方式介入勞資關係

答案：(A)

第7題（原第7題）

公務員服務法規定，公務員於離職後3年內不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業職位。依司法院大法官解釋意旨，下列敘述何者正確？

(A) 限制離職公務員選擇職業自由，所採取之手段與目的達成間具合理關聯性即可
(B) 本條係為維護公務員公正廉明之重要公益，且未限制離職公務員執行職業之自由
(C) 限制公務員選擇職業自由，可避免公務員離職後利益衝突或利益輸送，手段具實質關聯
(D) 因公務員對此限制無法預見而不能預作準備，違反比例原則

答案：(C)

第8題（原第8題）

依司法院釋字第654號解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 受羈押被告得選任辯護人，屬其憲法上訴訟權
(B) 受羈押被告之人身自由依法固受有限制，其他憲法權利之保障與一般人民毫無不同
(C) 律師接見受羈押被告時，不問是否為達成羈押目的或維持押所秩序之必要，一律監聽、錄音，不符憲法保障訴訟權之意旨
(D) 受羈押被告與辯護人接見時監聽、錄音所獲得之資訊，得作為認定被告本案犯罪事實之證據，會妨害被告之防禦權

答案：(B)

第9題（原第9題）

依司法院大法官解釋，憲法第19條規定人民有依法律納稅之義務，下列敘述何者錯誤？

(A) 僅指應由法律規定人民繳納稅捐之義務，不包括享受減免繳納之優惠
(B) 租稅構成要件包括租稅主體、租稅客體、稅率等，有法律保留原則之適用
(C) 稅基得由法律或法律明確授權之命令定之
(D) 若僅屬執行稅法之細節性、技術性次要事項，得由主管機關發布命令為必要之規範

答案：(A)

第10題（原第10題）

民法規定，未使相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，依司法院釋字第748號解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 屬立法上之重大瑕疵，牴觸憲法保障之婚姻自由
(B) 以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍
(C) 婚姻自由屬重要之基本權
(D) 以性傾向作為分類標準所為之差別待遇，應受最嚴格之審查

答案：(D)

第11題（原第11題）

依司法院大法官解釋，社會秩序維護法規定，無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者，處新臺幣3千元以下罰鍰或申誡，所保護被跟追人之自由權利，不包括下列何者？

(A) 行動自由
(B) 免於身心傷害之身體權
(C) 新聞採訪自由
(D) 個人資料之自主權

答案：(C)

第12題（原第12題）

依司法院大法官解釋，有關憲法上總統豁免權之規定，下列敘述何者正確？

(A) 總統之刑事豁免權不及於因他人刑事案件而對總統所為之證據調查與證據保全
(B) 總統與他人訂立買賣契約而涉及民事訴訟者，總統可因其身分免予被訴
(C) 總統之刑事豁免權係指總統就其犯罪行為享有實體之免責權
(D) 總統豁免權雖係為總統之職位而設，但總統仍得拋棄此憲法賦予之特權

答案：(A)

第13題（原第13題）

依司法院大法官解釋，下列何者非屬「行政一體」之內涵？

(A) 行政有整體之考量，除憲法別有規定外，無論如何分工，最終仍須歸屬最高行政首長統籌指揮監督
(B) 憲法第53條明定行政院為國家最高行政機關，其目的在維護行政一體
(C) 基於責任政治原理，行政院掌理之行政事務，得經由行政院對立法院負責之途徑予以落實
(D) 國家之所有行政事務，包括地方自治團體在內，應經由層級節制，皆歸位階最高之總統指揮監督

答案：(D)

第14題（原第14題）

立法院某委員會審議司法年度預算時，擬邀請地方法院院長甲到會備詢。下列敘述何者正確？

(A) 地方法院院長亦具有法官身分，基於司法獨立的維護，毋庸出席
(B) 地方法院院長非司法院預算之編列者，立法院委員會不應邀請其出席
(C) 地方法院院長不對立法院負責，因此毋庸出席
(D) 地方法院院長負有行政職務，就涉及各法院預算之事項，有義務到會備詢

答案：(D)

第15題（原第15題）

關於監察院之敘述，下列何者正確？

(A) 監察院院長由監察委員互選之
(B) 監察院依法設置監察院國家人權委員會
(C) 監察院對於總統的違法失職行為，可向司法院大法官提出彈劾案
(D) 監察委員現有總額三分之一以上，得向大法官聲請釋憲

答案：(B)

第16題（原第16題）

關於憲法第80條「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」之規定，依司法院大法官解釋及現行法制，下列敘述何者錯誤？

(A) 大法官亦為憲法第80條之法官
(B)「依據法律獨立審判」在解釋上包含不得違反憲法
(C)「超出黨派以外」，依法官倫理之法律規範，包含法官不得參加政黨活動
(D)「不受任何干涉」在解釋上包含司法院不得發布規範法官審理事項之規則

答案：(D)

第17題（原第17題）

依司法院大法官解釋意旨，有關「政治問題」之敘述，下列何者正確？

(A) 國會與政府間互動行為所產生之爭議，皆屬「政治問題」
(B) 中華民國固有疆域範圍之界定，屬於「政治問題」
(C) 立法院拒絕行使監察委員之同意權，屬於「政治問題」
(D) 立法委員選區劃分之爭議，皆屬「政治問題」

答案：(B)

第18題（原第18題）

甲、乙、丙三家公司因囤積物資，被主管機關依同一法律各處1億元罰鍰。甲、乙不服，提起行政爭訟，於敗訴確定後，各自聲請大法官解釋，分別經大法官受理。嗣大法官就甲之聲請宣告法律違憲，並諭知該規定於1年後失其效力。丙未提起行政救濟，亦未聲請大法官解釋。下列敘述何者正確？

(A) 僅甲、乙得提起再審之訴
(B) 甲、乙、丙均得提起再審之訴
(C) 僅甲得提起再審之訴
(D) 甲、乙、丙均不得提起再審之訴

答案：(A)

第19題（原第19題）

有關原住民族之保障，依憲法及相關司法院大法官解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家有保障扶助並促進原住民族發展之義務
(B) 國家對於原住民族之積極優惠措施，應視實際需求定期修正檢討
(C) 政府採購法要求未進用原住民之廠商繳納代金，如超過採購金額半數，應有適當減輕機制，否則違憲
(D) 政府採購法要求未進用原住民之廠商繳納代金，係為貫徹憲法規定各民族一律平等之要求

答案：(C)

第20題（原第20題）

有關地方自治團體訂定涉及人民權利之罰則規定，下列敘述何者正確？

(A) 基於憲法第23條之規定，地方自治團體完全不得訂定涉及人民權利事項之罰則
(B) 基於憲法有關地方自治之規範精神，地方自治團體訂定罰則時，不受憲法第23條之拘束
(C) 地方自治團體，得依中央法律授權，訂定行政罰
(D) 基於自治事項與委辦事項之區別，地方自治團體僅得針對委辦事項自行訂定罰則

答案：(C)
